



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES



**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REGIRÁ EL CONTRATO MIXTO DE OBRAS-SERVICIOS
DENOMINADO "EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEPÓSITO REGULADOR
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL
DE ARINAGA"**

Firmado electrónicamente,
BEGOÑA MENA LÓPEZ,
Fecha: 06/08/2026, Hora:
12:11:52

FECHA

AGOSTO 2026

Nº EXPEDIENTE

2026/9756V



**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA**

I DISPOSICIONES GENERALES

- 1.- OBJETO DEL CONTRATO
- 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
- 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
- 4.- APTITUD PARA CONTRATAR
- 5.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS
- 6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
- 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
- 8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
- 9.- PRECIO DEL CONTRATO
- 10.- REVISIÓN DE PRECIOS
- 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

- 12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
- 13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
- 14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
- 15.- GARANTÍA PROVISIONAL
- 16.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
- 17.- MESA DE CONTRATACIÓN
- 18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
- 19.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
- 20.- ADJUDICACIÓN
- 21.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
- 22.- GARANTÍA DEFINITIVA

III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

- 23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- 24.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
- 25.- PROGRAMA DE TRABAJO
- 26.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

V EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- 27.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA (PCAGO)
- 28.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
- 29.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA
- 30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA
- 31.- ABONOS A LA PERSONA CONTRATISTA
- 32.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO

**VI SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA**

- 33.- SUBCONTRATACIÓN
- 34.- CESIÓN DEL CONTRATO
- 35.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

VII MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

- 36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
- 37.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

VIII FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

- 38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
- 39.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
- 40.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN
- 41.- PLAZO DE GARANTÍA
- 42.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
- 43.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 1

ANEXO III: MODELO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 2

ANEXO IV: MODELO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL CONTRATO MIXTO DE OBRAS-SERVICIOS DENOMINADO "EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA", MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

**I
DISPOSICIONES GENERALES**

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto de este contrato mixto la ejecución de las obras de un nuevo depósito regulador de agua potable para la zona industrial de Arinaga, con el fin de asegurar la continuidad en el abastecimiento, así como el servicio de dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud.

Consta en el expediente el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de julio de 2026, por el que se aprueba la memoria justificativa del contrato, que motiva la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse así como la idoneidad de su objeto y contenido. Asimismo, consta el informe de insuficiencia de medios.

Dicho objeto corresponde a los códigos siguientes de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:

Lote 1: 45213260-3 (Trabajos de construcción de depósitos)

Lote 2: 71000000-8 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección)

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de fecha 24 de febrero de 2025.

1.3.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente:

Nº LOTE	DESCRIPCIÓN
1	EJECUCIÓN DE OBRA "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA.
2	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA.

Incompatibilidad de participación en el lote de ejecución y el lote de dirección de obra.

Con objeto de asegurar la independencia entre la ejecución y la dirección de la obra y garantizar objetividad y transparencia en la ejecución y supervisión de la misma, evitando cualquier conflicto de intereses que pueda comprometer la calidad y la correcta finalización de los trabajos, se establece la incompatibilidad para que una misma persona física o jurídica, o cualquier empresa vinculada directa o indirectamente a la misma, participe en el lote de ejecución y de dirección de obra, esto es, las personas licitadoras que presenten ofertas para concurrir al Lote 1, no podrán presentarla para el Lote 2, y viceversa.

La presentación de ofertas por parte de una empresa que incumpla esta cláusula dará lugar a la exclusión automática de la licitación.

Las razones que justifican la incompatibilidad son las siguientes:

Conflicto de Intereses: Si una misma empresa fuera responsable tanto de la ejecución como de la dirección de obra, se produciría un conflicto de intereses. La empresa encargada de la dirección de obra tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar que los trabajos de ejecución se realicen de acuerdo con los requisitos técnicos, plazos y calidad establecidos en el proyecto. Si la misma empresa ejecuta y dirige, podría haber un sesgo en la supervisión, poniendo en riesgo la calidad y el cumplimiento de los estándares.

Independencia y Objetividad: La dirección de obra debe ser realizada por un equipo independiente, que pueda evaluar de manera objetiva el trabajo de la empresa que ejecuta la obra. Esto asegura que cualquier incumplimiento, error o desviación del proyecto pueda ser detectado y corregido de manera oportuna.

1.4.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado por la Administración.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por la persona adjudicataria, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Agüimes es la Junta de Gobierno Local, con arreglo a las facultades que le confiere el acuerdo plenario celebrado en sesión extraordinaria y urgente de fecha 26 de junio de 2023.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>) y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Agüimes, en su página web municipal (www.aguimes.es).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato mixto de obras y de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13,17, 18 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha Ley, y a las normas reglamentarias que la desarrollen y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y a su desarrollo reglamentario. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en concreto, al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

De conformidad con el artículo 18 de la LCSP, para determinar el régimen jurídico aplicable a la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se atenderá al carácter de la prestación principal. Siendo el objeto principal de este contrato la ejecución de las obras, la determinación de las normas que regirán la adjudicación es la del contrato de obras.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 122.2 de la LCSP, en el clausulado de este pliego se detallará el régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato mixto, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones.

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Asimismo serán susceptibles de **recurso potestativo especial en materia de contratación** los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de las personas licitadoras.

c) El acuerdo de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por aquéllas al recurrir el acto de adjudicación.

3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

La presentación por parte del licitador del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado, y de la declaración del Anexo I de este pliego, sirven como prueba preliminar del **CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS** exigidos para participar en esta licitación.

Sólo el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos que acrediten la aptitud, capacidad y la solvencia exigidas en esta cláusula.

4.1.- Capacidad de obrar

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.2 del presente pliego.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el Sector Público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.2 del presente pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar

No podrán contratar quienes se hallen incurso en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 20.2 del presente pliego

4.3.- Solvencia

Solvencia LOTE 1:

Para licitar a la presente contratación **las personas licitadoras deberán acreditar la adecuada clasificación**, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego.

No obstante, **las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea** no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la LCSP, se reseñan a continuación:

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse, según el objeto de este contrato, por el medio siguiente:

- **Volumen anual de negocios** del licitador o candidato, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 10.410.917,82€.

En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, se acompañará de una declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado, debiendo el licitador solicitar la autorización e indicar expresamente los documentos que propone para acreditar la solvencia económica y financiera.

Justificación de la solvencia económica y financiera exigida:

De los criterios de solvencia económica contenidos en el artículo 87 de la LCSP, resulta apropiado acreditar la solvencia mediante el volumen anual de negocios, al considerarlo un medio proporcional al

objeto del contrato y que no supone un obstáculo a la participación de la pequeña y mediana empresa y que asegura la capacidad económica del contratista para aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto de este contrato, por el medio siguiente:

- **Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años**, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 4.858.428,31 €.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de personas empresarias autorizadas para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea a favor de su propio empresariado o las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación, constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97.1 de la LCSP.

Justificación de la solvencia técnica o profesional exigida: De los criterios de solvencia técnica contenidos en el artículo 88 de la LCSP, éste se considera el más adecuado dado que ofrece mayores garantías para acreditar la experiencia y fiabilidad de la empresa a la hora de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo y las prestaciones que comprende, sin que ello limite la concurrencia.

Solvencia LOTE 2:

Para ser adjudicataria del **LOTE 2** del contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, se realizará por los medios siguientes:

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse, según el objeto de este contrato, por el medio siguiente:

- **Seguro de indemnización por riesgos profesionales**, por importe no inferior al valor estimado del lote, aportando además el

compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado, debiendo el licitador solicitar la autorización e indicar expresamente los documentos que propone para acreditar la solvencia económica y financiera.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Justificación de la solvencia económica y financiera exigida:

De los criterios de solvencia económica contenidos en el artículo 87 de la LCSP, y al tratarse de contratos cuyo objeto consiste en servicios profesionales, resulta apropiado acreditar la solvencia con un seguro de indemnización por riesgos profesionales, al considerarlo un medio proporcional al objeto del contrato y que no supone un obstáculo a la participación

. Solvencia técnica o profesional

Los licitadores serán personas físicas o jurídicas, con titulación adecuada al objeto del contrato, o que dispondrán de equipos facultativos a su cargo con titulación adecuada al objeto del contrato. Se entiende por equipo facultativo el conjunto de técnicos titulados cuya formación los habilita profesionalmente para desarrollar los servicios necesarios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de la obra objeto de contratación.

La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto de este contrato, por el medio siguiente:

- Títulos académicos y profesionales del personal que va a realizar las prestaciones objeto del contrato, que les habilite profesionalmente para ejecutarlo.

Justificación de la solvencia técnica o profesional exigida: Se establece el criterio general fijado en el artículo 90.1.e) LCSP, dado que lo específico de este contrato es que se cuente los títulos que amparen un nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar.

4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.

Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de las personas con poderes o representación para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

5.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS LOTE 1

5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: GRUPO C, SUBGRUPOS 2 y 7, CATEGORÍA 6.

Consta en la memoria justificativa aprobada lo siguiente:

“En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los siguientes grupos y subgrupos, a considerar para la clasificación de los contratistas:

Grupo C) Edificaciones

- Subgrupo 1. Demoliciones.
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

- Subgrupo 8. Carpintería de madera.
- Subgrupo 9. Carpintería metálica.

El Artículo 26, del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, redefiniendo los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes:

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K.

Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría se aplicará a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras, del R.D. 773/2015:

Para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias:

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.

De acuerdo con el Documento N°4 Presupuesto, la anualidad media en términos de valor del contrato se encuentra comprendida en la Categoría 6, dado que:

$$\text{Anualidad media} = [(V.E.C)/14] \cdot 12 = 6.940.611,88 \text{ €}$$

RESUMEN DE PRESUPUESTO

DEPOSITO ARINAGA

CAPÍTULO

RESUMEN

RII7
RABADÁN17
INGENIERIA Y URBANISMO

IMPORTE

%

01	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	399.151,26	5,87
02	URBANIZACIÓN PARCELA.....	360.587,80	5,30
02.01	MURO DE MAMPOSTERÍA.....	104.725,32	
02.02	PAVIMENTOS.....	96.758,19	
02.03	CERRAMIENTO DE PARCELA.....	60.626,38	
02.04	DRENAJE.....	52.440,96	
02.05	CARPINTERIA EXTERIOR.....	30.747,51	
02.06	ILUMINACIÓN EXTERIOR.....	15.289,44	
03	DEPÓSITO ABASTECIMIENTOS.....	4.541.313,30	66,74
03.01	ESTRUCTURAS.....	2.126.474,32	
03.02	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS.....	218.629,89	
03.03	CAMARA DE LLAVES Y CONDUCCIONES.....	740.239,02	
03.04	IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE Y CUBIERTAS.....	1.408.447,69	
03.05	CARPINTERÍA Y CERRAMIENTOS.....	47.522,38	
04	CONTROL Y ENSAYOS.....	110.691,75	1,63
05	SERVICIOS AFECTADOS.....	8.039,66	0,12
06	GESTION DE RESIDUOS.....	1.331.079,73	19,56
07	SEGURIDAD Y SALUD.....	53.657,95	0,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.804.521,45

13,00 % Gastos generales..... 884.587,79
6,00 % Beneficio industrial 408.271,29

Suma..... 1.292.859,08

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 8.097.380,53

7% IGIC 566.816,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.664.197,17

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.- Exigencia de clasificación por la Administración, del R.D. 1098/2001, el cual establece lo siguiente:

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.

Se establece la siguiente Clasificación necesaria del contratista que resultara adjudicatario del contrato de obras correspondiente:

- GRUPO C: SUBGRUPO 2. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN Y SUBGRUPO 7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES - CATEGORÍA 6."

5.2.- Para las personas empresarias no españoles de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no estén clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.3 del presente pliego, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 67 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

6.1.- El presupuesto base de licitación del contrato mixto, incluido el IGIC que deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO** (8.744.742,45€) euros, siendo el importe del principal de **8.172.656,49 €** y el correspondiente al IGIC de 572.085,95€ según el desglose de costes por lotes que se detalla a continuación:

- **LOTE 1: EJECUCIÓN DE OBRA "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA.**

TPO DE GASTO	CUANTÍA (€)
Mano de obra	1.217.383,18 €
Maquinaria	897.767,45 €
Materiales	4.230.817,32 €
COSTES DIRECTOS	6.345.967,95 €
COSTES INDIRECTOS	458.553,50 €
SUBTOTAL 1	6.804.521,45 €

13% GASTOS GENERALES	884.587,79 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	408.271,29 €
SUBTOTAL 2	8.097.380,53 €
I.G.I.C. (7%)	566.816,64 €
TOTAL	8.664.197,17 €

- **LOTE 2: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA."**

	Nº	TOTAL MES	DEDICACIÓN		TOTAL
			MESES	%	
Licenciados y titulados 2º y 3º ciclo universitario	1	3.599,88	14	100%	50.398,32
Diplomados y titulados 1º ciclo universitario	1	2.704,00	14	40%	15.142,40
Delineante proyectista Jefe 2ª y programador de máquinas auxi	1	2.505,49	14	15%	5.261,53
Auxiliar técnico, auxiliar admtvo, telefonista, Ordenanza, Personal de Limpieza y Oficial 2º oficios varios.	1	1.945,52	14	5%	1.361,86
COSTES DIRECTOS					72.164,11

Los costes indirectos (oficinas, informática, software específico, control de calidad, limpieza, mantenimiento, seguros,)	2.164,92
Informe final de recepción de obras	946,93

COSTES TOTALES	75.275,96
I.G.I.C. (7%)	5.269,32
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	80.545,28 €

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 161A/6230117.

La ejecución de obra se encuentra subvencionada a través de Resolución nº 318/2021, de 2 de diciembre, de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

En el momento en que se realice la adjudicación del contrato, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de **OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.172.656,49 €)**, sin IGIC, distribuido por lotes de la manera siguiente:

CONCEPTO	CUANTÍA
LOTE 1: Ejecución de obra "Depósito regulador de abastecimiento de agua"	8.097.380,53 €
Lote 2: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud	75.275,96 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	8.172.656,49€

9.- PRECIO DEL CONTRATO

9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC.

9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

10. REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP en la presente contratación no habrá revisión de precios.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

11.1.- El plazo máximo de ejecución del contrato será el que se indica a continuación para cada lote:

LOTE 1: 14 MESES desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.

LOTE 2: 27 MESES desde el día siguiente a la formalización del contrato de obras al que esté vinculado, finalizando el mismo una vez vencido el plazo de garantía de la obra.

11.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

II **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

12.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, en aplicación del principio de concurrencia que debe inspirar la contratación pública, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, evitando así cualquier posible discriminación y garantizando que la adjudicación del contrato se lleve a efecto en condiciones de igualdad.

12.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

13.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

LOTE 1: EJECUCIÓN DE OBRA "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA"

CRITERIOS	PUNTUACIÓN
1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA	60
2. MEJORAS	40

1.-Proposición económica (60 puntos): Se otorgará una puntuación máxima de 60 puntos a la mejor oferta presentada por los licitadores. A las ofertas siguientes se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la expresión:

$$P = \frac{P_m \times m_o}{O}$$

donde:

"P" es la puntuación otorgada.

"Pm" es la puntuación máxima

"mo" es la mejor oferta.

"O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

En el caso de que la oferta presentada tenga el mismo valor que el presupuesto base de licitación, la puntuación a dicho criterio será cero.

2. – Mejoras (40 puntos):

- **Mejora A. (10 puntos):** Se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la empresa que se comprometa a la instalación y puesta en marcha de una planta fotovoltaica en cubierta del depósito con las siguientes características:
 - Potencia mínima de la instalación 20 kWp.
 - Instalación coplanar de los paneles fotovoltaicos.
 - Batería con acumulación de potencia durante un mínimo de 24 horas.

La mejora incluye todos los elementos de la planta fotovoltaica como cuadros de protección y maniobra, reguladores, bandejas, conductores y puesta en servicio para la instalación interior de la sala de control del depósito, así como toda aparamenta eléctrica necesaria para su implantación.

- **Mejora B. (10 puntos):** Se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la empresa que se comprometa a la instalación y puesta en marcha del sistema de telegestión para el control de parámetros del depósito con conexión a la aplicación ESCADA existente en las oficinas municipales.

El sistema deberá contemplar los siguientes parámetros:

- Caudal de entrada y salida del depósito.
- Presión de entrada y salida del depósito.
- Nivel de agua del depósito.
- Nivel del cloro del depósito.

El sistema contemplará todos los elementos necesarios, como MODEM para tarjeta telefónica (la tarjeta suministrada por el Ayuntamiento), cableado, cuadros de conexión, placa fotovoltaica en caso de ser necesario y antena remota.

Mejora C. (10 puntos): Se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la empresa que se comprometa a la instalación y puesta en marcha de un total de 8 conjuntos de iluminación fotovoltaicos para el alumbrado perimetral del depósito formada por columnas, luminaria tipo led, placa fotovoltaica, batería y cualquier elemento de conexión necesario para su funcionamiento. Se incluye en la mejora la ayuda de albañilería necesaria como bases de cimentación, arquetas, etc.

Mejora D. (10 puntos): Se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la empresa que se comprometa a la instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia que contemple las siguientes situaciones:

- Visión de puertas de acceso.
- Visión de pasillos exteriores.
- Visión de sala de válvulas.

La conexión se realizará a través de tarjeta SIM hasta puesto de control ubicado en las oficinas del Ayuntamiento de Agüimes.

- **LOTE 2: DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD "DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA."**

CRITERIOS	PUNTUACIÓN
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL	60
2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA	40

1.- Experiencia profesional (60 puntos): De conformidad con lo previsto en el artículo 145.2.2º de la LCSP se considera que la calidad del personal adscrito al contrato puede afectar de manera significativa a su mejor ejecución, para lo que se tendrá en cuenta la experiencia en trabajos similares del personal adscrito al contrato.

Se valorará la experiencia del personal que vaya a ejecutar el contrato, asignándose 12 puntos, hasta un máximo de 60 puntos, por cada DIRECCIÓN DE OBRA REALIZADA, tanto del ámbito privado como público, dirigida al menos por una de las personas del equipo facultativo.

Se considera proyecto de características similares aquellos que correspondan con el Vocabulario Común de Contratación Pública (CPV) siguiente: 45213260-3 Trabajos de construcción de depósitos

Se debe tener en cuenta que la experiencia no corresponde con la ejecución de un depósito, sino con la dirección facultativa para el trabajo de construcción de depósitos.

Se acreditarán mediante informes, certificados o documentos expedidos o visados por órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario haya sido un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

En caso de que el licitador sea una asociación o grupo profesional, deberán presentar un listado indicando los datos del personal que va a ejecutar el servicio, estableciendo nombre y apellidos y titulación académica.

Para la acreditación de la experiencia profesional, los datos del licitador deberán coincidir tanto en la documentación justificativa como en el listado que compone el grupo de trabajo.

No se computará como trabajos válidos para el criterio de experiencia profesional aquellos cuya fecha de compromiso entre el profesional y el promotor sean posteriores a la fecha de publicación del procedimiento de licitación.

Para la presentación de la proposición por parte de los licitadores para el criterio de experiencia profesional se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

- Se aportará tabla resumen con el título del proyecto por el que se acredita la dirección facultativa.
- Sólo se podrá aportar un máximo de CINCO justificantes de direcciones de obra.
- En el caso que los licitadores presenten más de cinco justificantes, sólo se tendrán en cuenta los cinco primeros proyectos de la tabla resumen.

2.- Proposición económica (40 puntos): Se otorgará una puntuación máxima de 40 puntos a la mejor oferta presentada por los licitadores. A las ofertas siguientes se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la expresión:

$$P = \frac{P_m \times m_o}{O}$$

donde:

"P" es la puntuación otorgada.

"Pm" es la puntuación máxima

"mo" es la mejor oferta.

"O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

En el caso de que la oferta presentada tenga el mismo valor que el presupuesto base de licitación, la puntuación a dicho criterio será cero.

Justificación de los criterios de adjudicación:

En el presente contrato se establecen criterios de adjudicación objetivos, relacionados directamente con el objeto de cada lote, cuya conveniencia para la ejecución de la obra y del servicio se justifica a continuación:

- Oferta económica: cuyo objeto es obtener la proposición más ventajosa económicamente para esta Administración.

- Mejoras: Para cada uno de los lotes se pretende conseguir una proposición que oferte mejoras adicionales a las prestaciones que figuran definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyos objetos son los siguientes:

- A) Con el fin de contribuir a la eficiencia energética de las instalaciones, se propone la implantación de un sistema de producción de energía fotovoltaica para el suministro eléctrico de los elementos de control e iluminación de la sala de válvulas del depósito.
 - B) La puesta a disposición de datos como consumo de agua, control de Ph, nivel del depósito, apertura y cierre de puertas, etc., es relevante para garantizar los parámetros exigidos por la normativa vigente en materia de consumo de agua potable, por ello, se plantea la instalación de un sistema remoto para visualizar los datos de seguimiento de los parámetros indicados.
 - C) Para garantizar la seguridad del recinto dado que la manipulación de agua potable o la entrada de elementos no deseados por actos vandálicos puede generar un riesgo para la salud por contaminación de agua, se propone, por un lado, la implantación de iluminación solar fotovoltaica en el perímetro del depósito, así como la instalación de un sistema de videocámaras con emisión de imagen a las dependencias municipales.
- Experiencia profesional: En relación a la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud correspondiente al lote 2, dado que es una prestación de carácter intelectual, tal como establece el artículo 145 de LCSP, se valorará la experiencia profesional para garantizar la correcta ejecución de la obra.

13.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.

13.3.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla, y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

14.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes.

14.2.- La presente licitación tiene, **exclusivamente**, **carácter electrónico**, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, **obligatoriamente**, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>).

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán por comparecencia electrónica a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas del Ayuntamiento de Agüimes, (Acceso al buzón de notificaciones electrónicas del Ayuntamiento de Agüimes)o, en su caso, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El cómputo de los plazos de la notificación electrónica se regirá por lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asimismo, el envío de documentación que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios correspondientes se podrá realizar a través del Servicio de Aportación de Documentos en el ámbito de Contratación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Agüimes, (acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento de Agüimes en el ámbito de Contratación), y en su defecto, a través de la Plataforma estatal (PLACSP), o, de manera

subsidiaría, a través del registro electrónico o el medio que se señale en el requerimiento.

En el caso de que los sistemas informáticos señalados no estuvieran habilitados, los licitadores podrán presentar la documentación requerida a través del registro que se señale en el requerimiento.

Para la realización de las notificaciones electrónicas, los licitadores deberán cumplimentar el Anexo IV de este pliego haciendo constar las personas autorizadas para recibir dichas notificaciones y señalarán un correo electrónico de contacto.

En ningún caso se podrá utilizar el Sistema de Notificaciones Telemáticas ni el Servicio de Aportación de Documentos en el ámbito de Contratación ni otra aplicación informática de envío de documentación para presentar las ofertas objeto de licitación, al no poder garantizar el secreto de las mismas

14.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Agüimes.

Los interesados podrán solicitar la información adicional que estimen necesaria sobre los pliegos y demás documentación complementaria, que serán contestadas seis días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con doce días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.

14.4. - Las personas licitadoras sólo podrán presentar proposiciones referidas a uno de los lotes que integran la presente contratación, especificándose claramente el lote al que se presenta. Las personas licitadoras que presenten ofertas para concurrir al Lote 1, no podrán presentarla para el Lote 2 y viceversa.

14.5.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del lote al que licite, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

14.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, presentar proposiciones

individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.

14.7.- El **incumplimiento**, por alguna persona licitadora, de las **prohibiciones** establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la **no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas**.

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.

15.- GARANTÍA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, las personas licitadoras no constituirán garantía provisional.

16.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos que se señalan a continuación, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

16.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1

TÍTULO: *Documentación general para la licitación del contrato de*
"EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA"

CONTENIDO:

16.1.1.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado por la persona licitadora o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente dirección:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es>

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página web: <https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf>

En este documento deberán figurar los datos de la licitadora: dirección completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico "habilitada", en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.

Además del DEUC, el licitador deberá incluir en este archivo electrónico el **Anexo I** de este pliego debidamente firmado, en el que declara expresamente que cumple con los requisitos de aptitud para contratar exigidos en este pliego para participar en la licitación.

Cuando varias personas empresarias concurren agrupadas en una **unión temporal**, cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la **solvencia y medios de otras empresas** para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la información pertinente para estos casos.

16.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurren a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, deberán presentar **escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas**, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellas, y la designación de un representante o persona apoderada única de la unión con poderes

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

16.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas deberán aportar el correspondiente escrito **de compromiso suscrito por estas últimas.**

15.1.5.- Además, deberá incluirse en este archivo el **Anexo IV** de este pliego.

16.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2

TITULO: *Proposición para la licitación del contrato de **"EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA"***

CONTENIDO: Las personas licitadoras incluirán en este archivo la documentación indicada en los siguientes apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 13 del presente pliego.

16.2.1.- Las personas licitadoras incluirán en este archivo su **oferta económica**, que deberá redactarse, según el lote, de acuerdo con los modelos del **Anexo II y Anexo III** del presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

16.2.2.- En relación con los **restantes criterios de adjudicación**, se deberá aportar la siguiente documentación:

LOTE 1: el **Anexo II**, debidamente cumplimentado

LOTE 2: el **Anexo III**, debidamente cumplimentado, acompañado de los documentos acreditativos de la experiencia profesional:

- Se aportará tabla resumen con el título del proyecto por el que se acredita la dirección facultativa.

- Sólo se podrá aportar un máximo de CINCO justificantes de direcciones de obra.
- En el caso que los licitadores presenten más de cinco justificantes, sólo se tendrán en cuenta los cinco primeros proyectos de la tabla resumen.

La experiencia se acreditarán mediante informes, certificados o documentos expedidos o visados por órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario haya sido un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

En caso de que el licitador sea una asociación o grupo profesional, deberán presentar un listado indicando los datos del personal que va a ejecutar el servicio, estableciendo nombre y apellidos y titulación académica.

Para la acreditación de la experiencia profesional, los datos del licitador deberán coincidir tanto en la documentación justificativa como en el listado que compone el grupo de trabajo.

No se computará como trabajos válidos para el criterio de experiencia profesional aquellos cuya fecha de compromiso entre el profesional y el promotor sean posteriores a la fecha de publicación del procedimiento de licitación.

En el modelo Anexo II y III de este pliego la persona licitadora declara bajo su responsabilidad lo siguiente:

- Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
- **Indicará** la parte del contrato que tengan previsto subcontractar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- Las empresas extranjeras deberán declarar que se someten **a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles**, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

16.2.3.- CONFIDENCIALIDAD: Los licitadores deberán indicar expresamente qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados en sus proposiciones tienen carácter confidencial a los efectos previstos en el artículo 133 de la LCSP. El carácter confidencial afecta, entre otros, a los **secretos técnicos o comerciales**, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen, o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, **señalando además los motivos que justifican tal consideración.** Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse estos datos se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. **No será aceptada y se tendrá por no puesta, la declaración del licitador que indique que todos los documentos presentados son confidenciales.**

17.- MESA DE CONTRATACIÓN

17.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las personas licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.

Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

17.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el órgano de contratación:

Presidente:

Dña. María Suárez Vera, Concejala Hacienda, Contratación, Asesoría, (o persona en quien delegue).

Vocales:

D. Rubén A. Romero Palacio, Concejal Obras, Industria, Planeamiento

Dña. María Jesús Santana Vega, funcionaria, Abogada

Dña. Eva López Peláez, Tesorera

D. Miguel Ángel Rosado Contreras, Interventor

D. Antonio Patiño López, Secretario General

Vocales suplentes:

D. Efraín González Rodríguez, Concejal Cultura, Seguridad y Recursos Humanos

Dña. Mercedes Hernández García, funcionaria, TAE

Dña. M^a Rosario Suárez Estévez, funcionaria

Secretaria:

Dña. Begoña Mena López, funcionaria, TAE

Suplente: D. Tomás Santana Perera, TAE o funcionario que se designe

La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de los técnicos municipales y técnicos o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los archivos electrónicos número uno presentados por las personas licitadoras, y si observase defectos subsanables en la documentación presentada, lo notificará a la persona licitadora correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de tres días para que los subsane ante la propia Mesa

de contratación. Ahora bien, si la documentación de la persona licitadora contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitida a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que se refiere la cláusula 16.1.2, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las personas licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.

19.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

19.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará la apertura de las proposiciones de las personas licitadoras admitidas, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación.

19.2.- Una vez efectuada la valoración de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 13 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

19.3.- Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 13.3 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES**, a contar desde el siguiente al requerimiento, aporten la correspondiente documentación acreditativa.

Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.

19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, para cada uno de los lotes, que **las proposiciones**

presentadas son anormalmente bajas cuando en las mismas concurren las siguientes circunstancias:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 40 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 35 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 30 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 30 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

19.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

19.6.- En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, no se adjudique el contrato de obras del LOTE 1, tampoco será adjudicado el LOTE 2 del servicio de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud al estar vinculado el servicio a la ejecución de las obras. En el supuesto de que se diera esta circunstancia, el licitador no tendría derecho a indemnización de ningún tipo.

20.- ADJUDICACIÓN

20.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del **órgano de contratación** requerirán a la persona licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES**, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad

económica, por importe del *3% del presupuesto base de licitación*. Asimismo, se recabará la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que proceda a su calificación.

20.2.- DOCUMENTACIÓN:

20.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación

20.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.

Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

20.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta **actúe mediante representante**, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastantado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Agüimes. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

20.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, o por cualquiera de los mecanismos de firma electrónica legalmente autorizados, que identifiquen al firmante de manera inequívoca, de **no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración** establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

20.2.3.- LOTE 1: Documentación acreditativa de la clasificación

La entidad propuesta deberá aportar **certificado de la clasificación** requerida en la cláusula 5 del presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el Organismo comunitario correspondiente (art. 97 LCSP).

El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que la persona licitadora manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación. (*art. 140.1 LCSP*)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego.

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar que todas las empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresas nacionales, extranjeras que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeras que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, las que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

20.2.4.- LOTE 2: Documentación acreditativa de la solvencia

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del presente Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

20.2.5.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el **cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social** con arreglo a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego.

20.2.6.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente **garantía definitiva** con arreglo a lo establecido en la cláusula 22 del presente pliego.

20.2.7.- La presentación del **certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias** exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar (siempre que esos datos consten inscritos).

La persona licitadora inscrita en el citado Registro podrá, a su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del citado Registro los datos correspondientes.

20.2.8.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras empresas, también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

20.3.- La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se encuentra incurso en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las personas licitadoras podrán retirar sus ofertas.

20.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y publicarse en el perfil de contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

20.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.

20.6.- En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, no se adjudique el contrato de obras del LOTE 1, tampoco será adjudicado el LOTE 2 del servicio de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud al estar vinculado el servicio a la ejecución de las obras. En el supuesto de que se diera esta circunstancia, el licitador no tendría derecho a indemnización de ningún tipo.

21.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

21.1.- La acreditación de estar al corriente en el **cumplimiento de las obligaciones tributarias** se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de Agüimes, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

21.2.- La acreditación de estar al corriente en el **cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social** se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

21.3.- No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

21.4.- Las personas extranjeras, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

22.- GARANTÍA DEFINITIVA

22.1.- La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo de **diez (10) días hábiles**, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido.

Si su oferta hubiese estado incurso inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía

complementaria por importe del **5%** del precio final ofertado, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.

22.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Agüimes. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados.

22.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.

22.4.- En el plazo de **QUINCE (15) DÍAS NATURALES**, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la persona adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

III

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 del LCSP, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona adjudicataria para suscribir, dentro del plazo de cinco días desde el siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta de la persona adjudicataria y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas.

Cuando la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresas, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (*art.. 69 LCSP*)

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el

anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea»

23.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la persona contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

23.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la persona adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la persona contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO

24.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

24.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la persona contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación.

24.2.- Cuando, a juicio de la Dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la persona contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por la Dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificada la persona contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

25.- PROGRAMA DE TRABAJO

25.1.- La persona contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se determinen reglamentariamente.

25.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.

25.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

25.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

26.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

26.1.- La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista.

26.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la persona contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Agüimes.

26.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será

instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla.

V

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

27.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA (PCAGO)

27.1.- La Administración, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio de su delegado o delegada de obra.

27.2.- El delegado o delegada de obra de la persona contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena.

A los efectos, se entiende por [dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado o delegada a más de dos obras.

28.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO LOTE 1

La Dirección Facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del trabajo, supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursando a la persona contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

RESPONSABLE DEL CONTRATO LOTE 2

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará a los contratistas las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

29.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA

29.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal

deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

La persona contratista del LOTE 2 está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, la persona contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

29.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

29.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

29.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. (art. 197 LCSP)

Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. (art. 196 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

29.5.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

29.6.- La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

29.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

29.8.- LOTE 2: Al terminar la ejecución de la obra, cuya dirección es objeto del LOTE 2 del presente contrato, a efectos de la incorporación de ésta al Inventario General de Bienes de la Comunidad Autónoma de Canarias, la contratista deberá entregar a la Administración contratante el "*estado de dimensiones y características de la obra ejecutada*", a que se refiere el artículo 173 del Reglamento General de la LCAP, en el que se definan con detalle las obras realizadas, tal y como se encuentran en el momento de la recepción definitiva. Dicho documento deberá ir acompañado de una copia en soporte informático.

29.9.- Asimismo, la persona contratista contrae las siguientes obligaciones que tienen el carácter de **obligaciones contractuales esenciales**:

29.9.1.- Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

29.9.2.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 13.3 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.

29.9.3.- Pagar, en las condiciones establecidas, a las personas subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato

29.9.4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

En el caso de precisar personal para cubrir eventualidades o sustituciones, la empresa adjudicataria también podrá contar con la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Agüimes.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f) del LCSP. (art. 202 LCSP).

29.9.5.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

29.10.- Asimismo, en la ejecución del contrato la persona contratista habrá de cumplir la **/s condición/es especial/es de ejecución siguiente/s:**

Lote 1: contratación a jornada completa de un total de 2 personas, que se encuentren en situación de desempleo.

Para la justificación de la condición se aportará contrato laboral o documento equivalente. En caso de no justificar dicha condición se penalizará con el 10% del presupuesto de adjudicación del contrato.

Con esta medida se pretende contribuir a combatir el paro y facilitar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, en especial de aquellas personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer otros valores del ordenamiento jurídico mediante la actividad contractual, de forma que se haga un uso estratégico de la contratación pública, especialmente en el sector de la construcción.

Lote 2: integrar al menos a un/a alumno/a para el desarrollo de prácticas curriculares durante el período establecido para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Para la justificación de la condición se aportará convenio de colaboración entre el licitador y el centro educativo. En caso de no justificar dicha condición se penalizará con el 10% del presupuesto de adjudicación del contrato.

Se pretende con esta medida favorecer la formación de los alumnos en prácticas para que puedan aplicar la teoría en un entorno laboral, con objeto de contribuir a la mejora de la ocupación y de las capacidades de los alumnos.

30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA

30.1.- Son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

30.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por aquélla, como en el documento de formalización del contrato. (art. 139.4 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

30.3.- Serán de cuenta de la persona contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta de la persona contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.

30.4.- Serán de cuenta de la persona contratista los gastos de publicación de los anuncios de afecciones a las personas usuarias, con motivo de la ejecución de las obras.

31.- ABONOS A LA PERSONA CONTRATISTA

31.1.- A efectos de pago a la persona contratista, la Dirección de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de diez (10) días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de la Dirección facultativa de la obra designada por la Administración.

La adjudicataria de la Dirección Facultativa de la obra y de la Coordinación de Seguridad y Salud, tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción de la Administración contratante. El pago del precio del contrato se realizará en la forma que se determine la cláusula relativa a la metodología retributiva del Pliego de Prescripciones Técnicas, y previo informe favorable o conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable del mismo.

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatará el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.

31.2.- El pago de las certificaciones de obra y del servicio se realizará **contra factura**, que se presentará **en formato electrónico** y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.

La persona contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los **TREINTA (30) DÍAS** siguientes a la expedición de la certificación mensual de la obra realizada o de la realización del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Agüimes, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.

El adjudicatario deberá presentar cada factura en tiempo y forma, debiendo aportar junto con la factura un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido, a los efectos establecidos en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la Administración tributaria durante el mes anterior del periodo de facturación, así como una certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social durante el mes anterior al periodo de facturación de que se trate.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con el código DIR3 L01350022.

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos, establecidas con carácter general en la sede electrónica.

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la persona contratista y en su caso, la persona endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores del Ayuntamiento de Agüimes.

31.3.- Si la factura se ha tramitado correctamente por la persona contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los **TREINTA (30) DÍAS** siguientes a la fecha de conformidad.

Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la persona contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los referidos plazos, la persona contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la persona contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el artículo 199 de la LCSP.

31.4.- La persona contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.

31.5.- La persona contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (*art. 200 LCSP*)

32.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO

32.1.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 11 del presente pliego.

32.2.- Incumplimiento de plazos

32.2.1.- Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales, la persona contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella imputable, la Administración podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la persona contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

32.2.2.- La constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

32.2.3.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona contratista, la Administración podrá a petición de ésta o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que aquélla solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.

32.3.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.

32.3.1.- En el caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud de este contrato, o las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por importe máximo del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.

32.3.2.- Cuando la persona contratista, por causas a ella imputables, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades dispuestas en este pliego y en el de prescripciones técnicas, si en este último se hubieran establecido.

32.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la persona responsable supervisora de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la persona contratista, o cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, sobre la garantía definitiva.

32.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la persona contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

VI

SUBCONTRACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

33.- SUBCONTRATACIÓN

33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incurso en algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP, la ejecución parcial del contrato.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de contacto y representante o representantes legales de la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

d) No pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: LOTE 2: el servicio deberá ser realizado por los profesionales a los que ha sido valorada la experiencia profesional.

33.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la persona subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 29.8 del presente pliego.

33.3.- La persona contratista deberá pagar a las personas subcontratistas o suministradoras en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

33.4.- La Administración contratante comprobará que la persona contratista paga debidamente a las personas subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato.

Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la persona contratista adjudicataria deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

La persona contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria.

35.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.

Es obligación de la persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el

cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la persona contratista.

VII

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

36.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo

36.2.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas en el apartado siguiente.

36.3.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias.

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.

36.4.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las

fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra persona empresaria en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.

36.5.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCSP.

36.6.- Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con arreglo a lo estipulado en el artículo 242 de la LCAP.

36.7.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

37.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP se levantará un acta, de oficio o a instancia de la persona contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

El acta de suspensión será firmada por la persona responsable del contrato y la persona contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.

Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP.

VIII

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

38.1.- El contrato se entenderá cumplido por la persona contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

38.2.- La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa designada por la Administración representante de esta, la persona facultativa de la dirección de las obras y la persona contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la persona funcionaria técnico designada por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

38.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurren dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del

acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

38.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

38.5.- LOTE 2: si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su conformidad, dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

39.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211, 245 y 313 de la LCSP.

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213, 246 y 313 de la LCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

40.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN .

40.1.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del plazo fijado en la LCSP.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a instancia de la persona contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la Dirección formulará,

en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada a la persona contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la persona contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

40.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

41.- PLAZO DE GARANTÍA

41.1.- El objeto del contrato del LOTE 1 quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

El objeto del contrato del LOTE 2 quedará sujeto a un plazo de garantía de un mes, a contar desde el vencimiento del plazo de garantía de la obra, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista.

41.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.

42.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

42.1.- Cumplidas por la persona contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la persona contratista.

42.2.- En el supuesto de recepción parcial de la obra, **no** se podrá devolver o cancelar la parte proporcional de la garantía.

42.3.- Transcurrido UN (1) AÑO, desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la persona contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.

43.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá esta de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

-----oOo-----

A N E X O I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

DON/DOÑA....., con (**NIF, NIE**), actuando en su propio nombre y representación **ó** en nombre y representación de, en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio de, al número de su protocolo.

Concurriendo a la licitación convocada por **el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes**, para la contratación de la OBRA "....."

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos de aptitud para contratar exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para participar en la licitación, para lo que se adjunta el correspondiente modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016), debidamente cumplimentado.

Lugar, fecha y firma del declarante.

A N E X O I I

MODELO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 1

Don/Doña, mayor de edad, con NIF nº....., en nombre propio o en representación de la empresa, con domicilio a efecto de notificaciones en, a efectos de su participación en la licitación del contrato de

Ante el Órgano de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes y concurriendo a la licitación convocada para la contratación de ".....", por la presente

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO: Que se dispone a participar en la licitación del contrato citado y que conoce y acepta íntegramente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación y cuantas obligaciones se derivan de los mismos.

SEGUNDO: Que la persona licitadora a la que represento se compromete a realizar el objeto del contrato conforme a la siguiente oferta:

LOTE 1:

1.- PROPUESTA ECONÓMICA:

- Precio (€) (en letras sin IGIC):
- Precio (€) (en número sin IGIC):
- Porcentaje de IGIC aplicable:
- IGIC (€) (en letras):
- IGIC (€) (en números):

2.- MEJORAS (tal y como dispone la [cláusula 13 del PCAP](#))

- **Mejora A:** instalación y puesta en marcha de una planta fotovoltaica: SI / NO
- **Mejora B:** instalación y puesta en marcha del sistema de telegestión: SI / NO
- **Mejora C:** instalación y puesta en marcha de un total de 8 conjuntos de iluminación fotovoltaicos: SI / NO

- **Mejora D:** instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia: SI / NO

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

TERCERO: Que cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para ser adjudicatario del presente contrato, en concreto:

- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta.
- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar, está válidamente constituida y conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.
- Que dicha empresa cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, o, en su caso, la clasificación empresarial en las condiciones que establece el PCAP que rige esta contratación.
- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de la misma se encuentran incursos en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública.
- Que la empresa licitadora cuenta con la habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.
- Que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- Que al objeto de facilitar la agilidad, eficacia y eficiencia del procedimiento de adjudicación del contrato acepta como válidamente emitidas aquellas comunicaciones, requerimientos y notificaciones realizadas por medios

electrónicos, informáticos o telemáticos facilitados por la entidad que represento, con igual valor y efectos que las expedidas por medios convencionales, siendo la dirección de correo electrónico habilitada en la que efectuar las notificaciones la siguiente:

- Que se integra la solvencia por medios externos:
 - ☐ Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP, **que se adjunta en este archivo electrónico.**
 - ☐ No.
- Que respecto a la **subcontratación**, declaro que la parte del contrato que se tiene previsto subcontratar es la que se detalla a continuación:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	NOMBRE SUBCOTRATISTA

El porcentaje total del subcontrato es de% del total.

- A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia en la licitación de empresas vinculadas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con un x lo que proceda):
 - ☐ No encontrarse vinculada con ninguna empresa.
 - ☐ Ser empresa vinculada con las siguientes entidades mercantiles:

RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE		
Nº	Nombre o razón social	C.I.F. / NIF

.- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Agüimes para obtener los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las **de sus obligaciones tributarias** relativas a la Hacienda estatal, a la Canaria y al Ayuntamiento de Agüimes, **y con la Seguridad Social.**

☐ Si.

☐ No.

CUARTO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado tercero de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

Lugar, fecha y firma del declarante.

A N E X O III

MODELO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 2

Don/Doña, mayor de edad, con NIF nº....., en nombre propio o en representación de la empresa, con domicilio a efecto de notificaciones en, a efectos de su participación en la licitación del contrato de

Ante el Órgano de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes y concurriendo a la licitación convocada para la contratación de ".....", por la presente

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO: Que se dispone a participar en la licitación del contrato citado y que conoce y acepta íntegramente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación y cuantas obligaciones se derivan de los mismos.

SEGUNDO: Que la persona licitadora a la que represento se compromete a realizar el objeto del contrato conforme a la siguiente oferta:

LOTE 2:

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL(tal y como dispone la [cláusula 13 del PCAP](#))

Nota: Se deberá adjuntar la documentación acreditativa exigida.

2.- PROPUESTA ECONÓMICA:

- Precio (€) (en letras sin IGIC):
- Precio (€) (en número sin IGIC):
- Porcentaje de IGIC aplicable:
- IGIC (€) (en letras):
- IGIC (€) (en números):

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

TERCERO: Que cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para ser adjudicatario del presente contrato, en concreto:

- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta.
- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar, está válidamente constituida y conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.
- Que dicha empresa cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, o, en su caso, la clasificación empresarial en las condiciones que establece el PCAP que rige esta contratación.
- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de la misma se encuentran incursos en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública.
- Que la empresa licitadora cuenta con la habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.
- Que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- Que al objeto de facilitar la agilidad, eficacia y eficiencia del procedimiento de adjudicación del contrato acepta como válidamente emitidas aquellas comunicaciones, requerimientos y notificaciones realizadas por medios electrónicos, informáticos o telemáticos facilitados por la entidad que represento, con igual valor y efectos que las expedidas por medios convencionales, siendo la dirección de correo electrónico habilitada en la que efectuar las notificaciones la siguiente:
- Que se integra la solvencia por medios externos:
 - ☐ Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP, **que se adjunta en este archivo electrónico.**

☐ No.

- Que respecto a la **subcontratación**, declaro que la parte del contrato que se tiene previsto subcontratar es la que se detalla a continuación:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	NOMBRE SUBCOTRATISTA

El porcentaje total del subcontrato es de% del total.

- A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia en la licitación de empresas vinculadas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con un x lo que proceda):

- ☐ No encontrarse vinculada con ninguna empresa.
- ☐ Ser empresa vinculada con las siguientes entidades mercantiles:

RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE		
Nº	Nombre o razón social	C.I.F. / NIF

.- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Agüimes para obtener los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las **de sus obligaciones tributarias** relativas a la Hacienda estatal, a la Canaria y al Ayuntamiento de Agüimes, **y con la Seguridad Social.**

☐ Si.

☐ No.

CUARTO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado tercero de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

Lugar, fecha y firma del declarante.

ANEXO IV**NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS**

Don..... (en nombre propio o en representación de.....) concon N.I.F....., enterado del anuncio publicado y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de "..."

A efectos de la utilización de medios electrónicos por parte del Ayuntamiento de Agüimes para la realización de las notificaciones en este procedimiento de contratación, señala como

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (máximo dos)

Nombre y apellidos	NIF	Correo electrónico donde recibir los avisos de las notificaciones telemáticas

En....., a de.....202...

Fdo.....

Estas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicación suscrita al Ayuntamiento de Agüimes, cumplimentando al efecto los nuevos datos.